

1524145-06.2022.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... que ele praticou o crime de roubo. Reconheço que o crime de roubo foi praticado por três pessoas, quais sejam, os réus José, juntamente com dois indivíduos não identificados, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual e fls. 106/107 e 113). Já com o réu Elias não há provas de que ele participou do roubo, porque o reconhecimento não observou o artigo 226 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1524145-06.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2311248/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 28647990 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2311248 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS CAÇÃO PAREJA e outro

Data da Audiência:

16/12/2022

Réu Preso

Em 16 de dezembro de 2022 às 11h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réus privados de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, os acusados e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presentes os réus Elias Cação Pareja e José Pedro Henrique Dornel. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Iniciados os

trabalhos, pela defesa foi dada ciência das mídias juntadas pela acusação (fls. 109). Na sequência, pelo MM. Juiz foram interrogados os réus. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, pela representante do Ministério Público foi oferecido o aditamento da denúncia, em relação ao réu Elias, nos seguintes termos: "Com efeito, ao cabo da instrução, entendo que, no tocante de ELIAS CAÇÃO PAREJA os fatos melhor amoldam-se ao delito previsto no art. 180, caput, do CP. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de novembro de 2022, por volta de 01h30min, na rua Avenida João Ramalho, 446, Vila Noemia, nesta cidade e comarca de Mauá, ELIAS CAÇÃO PAREJA, já qualificado, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, a motocicleta Honda PCX 150, placa GCZ0F20. Segundo o apurado, no dia 13 de novembro de 2022, Giliard de Barros Bezerra teve sua motocicleta roubada por JOSÉ PEDRO HENRIQUE DORNEL e outros por indivíduo até então desconhecido. Após o roubo, ELIAS recebeu e, juntamente com um dos autores do roubo JOSÉ, passou a conduzi-la pelas vias públicas de Mauá, oportunidade em que foi abordado por guardas municipais que realizavam patrulhamento pela Avenida João Ramalho, 446, Vila Noêmia, defronte a Prefeitura de Mauá, quando visualizaram dois indivíduos abastecendo a motocicleta HONDA/PCX 150, placa GCZ0F20, em um posto de gasolina, em atitude suspeita e procederam à abordagem. Com efeito, o denunciado recebeu e passou a conduzir o veículo juntamente com JOSÉ, autor do roubo, indicativos mais do que seguros de que sabia da origem ilícita do bem. Diante do exposto, denuncio ELIAS CAÇÃO PAREJA como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. Aguardo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para oferecer resposta escrita, prosseguindo-se nos demais atos processuais com observância do disposto no artigo 394, do Código de Processo Penal, prosseguindo-se até final condenação. Por fim, consigno que não tenho interesse em novas provas além daquelas já produzidas nos autos. "). A seguir, dada a palavra ao defensor, por este não foi manifestada oposição ao aditamento oferecido pelo Ministério Público. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "1) Diante do aditamento da denúncia em relação ao réu Elias, foi realizado o seu reinterrogatório. Considerando a prova produzida em juízo, a manifestação do Ministério Público e a ausência de oposição pela defesa, recebo o aditamento proposto, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, realizando desde logo a leitura de seus termos ao acusado." 2) Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. ELIAS CAÇÃO PAREJA, qualificado a fls. 20 e JOSÉ PEDRO HENRIQUE DORNEL, qualificado as fls. 21, foram denunciados como incursos, no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, porque, no dia 13 de novembro de 2022, por volta de 14h:00min, na Rua Maceió, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraíram, para proveito comum, a motocicleta HONDA/PCX 150, placa GCZ0F20, e um aparelho celular Iphone 7, pertencentes a Giliard de Barros Bezerra (fls. 34/35). A denúncia foi oferecida (fls. 32/33) e recebida, sendo decretada a prisão preventiva dos réus, bem como designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 45/52). Os réus foram citados (fls. 99 e 104) e apresentaram defesa preliminar (termo de audiência) e o recebimento da denúncia foi mantido (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Giliard de Barros Bezerra (fls. 106/107 e 113), e as testemunhas Leonardo de Oliveira (fls. 106/107 e 113), e, por fim, procederam-se os interrogatórios dos réus Elias Cação Pareja (gravação audiovisual) e José Pedro Henrique Dornel (gravação audiovisual). Em audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Rui Guilherme Henriques Maia Júnior (fls.

106/107). Nesta audiência, foi aditada a denúncia pelo Ministério Público para o crime de receptação, com relação ao réu Elias, e não pretendeu produzir outras provas, como também não ofereceu o acordo de não persecução penal e o benefício da suspensão condicional do processo, em decorrência de ele ter sido processado pelo crime de roubo (fls. 43), a defesa não se opôs ao aditamento e também não quis produzir outras provas (termo de audiência), o réu Elias foi novamente interrogado, a instrução encerrada e as partes debateram oralmente (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Leonardo de Oliveira (fls. 3/4) e Rui Guilherme Henriques Maia Junior (fls. 5), a vítima Giliard de Barros Bezerra (fls. 6), e os réus Elias Cação Pareja (fls. 25) e José Pedro Henrique Dornel (fls. 26). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu José Pedro pelo crime de roubo, no regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena, e do réu Elias pelo crime de receptação, no regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa dos réus Elias e José Pedro, em debates, requereu a nulidade das provas em relação ao crime de roubo, porque não houve consentimento expresso dos moradores para entrarem na sua casa. No mérito, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade, o regime semiaberto para o réu José e aberto para o réu Elias, a substituição por penas restritivas de direito para o réu Elias e o direito de recorrerem em liberdade (gravação audiovisual). Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 12). Auto de reconhecimento de objeto positivo (fls. 13). Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14 e 19). Imagens da entrada na casa do réu José onde o celular roubado foi apreendido (fls. 109). Folha de antecedentes (réu José - fls. 53 - e réu Elias - fls. 54) e certidões (réu José - fls. 41/42 - e réu Elias - fls. 43/44). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 12), auto de reconhecimento de objeto positivo (fls. 13), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14 e 19), imagens da entrada na casa do réu José onde o celular roubado foi apreendido (fls. 109) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Giliard de Barros Bezerra disse que: a) no dia 13 de novembro de 2022, eu fui vítima de um crime de roubo, era um domingo; b) eles estavam em três; c) eles ameaçaram com a mão embaixo da camiseta; d) eles levaram a minha moto, quatro celulares e maquininhas de cartões; e) um mulher me ligou para comprar a maquininha de cartão, um para ela e dois para a filha dela; f) ela disse que chegando na minha casa para eu ligar, porque estava tendo festa e barulho; g) eu fui de moto e liguei para ela e mandei mensagem, eu estranhei, porque ela disse que a casa dela estava tendo festa, mas a festa era na casa da frente, daí eu estranhei; h) nisto eu vi três pessoas vindo de cabeça baixa, eu fui ligar a moto, mas um correu e meu segurou; i) dois saíram com a moto e um deles correndo atrás; j) daí eu já liguei para a polícia; k) recuperou somente a moto e o aparelho, um dia e meio depois, depois de 36 horas mais ou menos; l) eu reconheci dois garotos na Delegacia; m) os dois eram bem magrinhos, acho que os dois eram menores de 18, era 18 ou 19, acho que o mais novo tinha 17; n) na Delegacia somente foram mostrados os dois; o) o horário ocorreu por volta das duas e cinco a duas e dez da tarde; p) elas estavam de rosto limpo e sem camiseta; q) eles eram mais ou menos da

minha cor, pele mais claro, magrinhos, dois de cabelo maior e um de cabelo mais baixo; r) um aparentava 17 e os outros apareciam mais velhos; s) não me recordo se antes do reconhecimento na Delegacia pediram para eu descreve-los, quando trouxeram a minha moto eu os descrevi; t) o mais novinho eu tenho certeza, mas o outro eu reconheci pelo cabelo e um pouco do traço, em fiquei em dúvida dos mais velhos, mas eu reconheci os dois; u) reconheço o nº 3 com certeza e fiquei em dúvida no 2 e no 4; v) o nº 3 foi o que ficou por último, que mexeu no meu bolso; x) reconheço os nos 2 e 3, o nº 2 foi o que segurou o meu braço e puxou a minha mochila; w) eu fiquei em dúvida no reconhecimento, porque eles cortaram o cabelo, daí eu fiquei em dúvidas (fls. 6 e 106/107 e 113). A testemunha Leonardo de Oliveira, sob o crivo do contraditório, disse que: a) estávamos em plantão a noite e passamos no posto de

gasolina para tomar uma água e avistamos um em cima da motocicleta e outro ao lado; b) assim que nos viram ele jogou o capacete e correu, este é o Pareja, e eu o detive na Avenida; c) o meu parceiro deteve o José Pedro, que ficou ao lado da moto; d) consultamos a moto e ela constava como roubo; d) nós o interrogamos e João Pedro confessou o ocorrido e contou que o que tem o sobrenome Pareja estava com ele no roubo; e) ele disse que também roubaram quatro celulares e eles já haviam sido vendidos dois deles; f) o João Pedro disse que o outro celular estava na casa dele, os familiares deles permitiram o ingresso na residência e ele foi encontrado, acho que na cômoda; g) não foi colhido termo de consentimento para entrada na residência; h) o Pedro Henrique Dornel autorizou a entrar na residência; i) na gravação estão a família dele e os policiais autorizando a entrada; j) o Rui participou da mesma diligência que eu, a equipe foi dividida; k) não conhecia o acusado antes, mas sei do histórico dele, de outros parceiros dele que o prenderam; l) o Rui ficou no D.P., ele não participou das diligências (fls. 3/4, 106/107 e 113). Judicialmente, o réu Elias Cação Pareja foi interrogado e disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) nesse dia e horário eu estava em casa e até há uns mercadinhos próximos de casa; c) a vítima não havia me reconhecido na Delegacia; d) o José estava todo o momento comigo, disse que praticou o roubo e eu não e a vítima somente o reconheceu; e) depois do roubo eu conduzi a moto, na adega eu pedi para andar com a moto; f) eu corri, porque os policiais chegaram e eu dei um tiro para o alto, eu não sabia que a moto (gravação audiovisual e fls. 25). Depois do aditamento o réu Elias foi novamente interrogado desta vez pela acusação do crime de receptação e disse que: a) mantém o que disse anteriormente; b) estava conduzindo a moto roubada, mas não sabia que ela era roubada (gravação audiovisual e fls. 25). Por fim, o réu José Pedro Henrique Dornel, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) fui somente eu que roubei; b) a vítima reagiu e dois amigos meus me ajudaram; c) subtraímos a moto e o telefone; d) o telefone estava na minha casa; e) a moto estava na rua, eu havia deixado com o menino e o Elias pediu para dar um volta, eu falei para o Elias ir no Posto comigo e os policiais chegaram gritando; f) o Elias estava conduzindo a moto; g) estou muito arrependido; h) eu estava terminando a escola e isso me prejudicou (gravação audiovisual e fls. 26). Pois bem, pelo auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 12), auto de reconhecimento de objeto positivo (fls. 13), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14 e 19), como também pela declaração da vítima Giliard de Barros Bezerra (gravação audiovisual e fls. 6), pelos depoimentos das testemunhas Leonardo de Oliveira (gravação audiovisual e fls. 3/4) e Rui Guilherme Henriques Maia Junior (fls. 5), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela autodefesa do réu Elias Cação Pareja (gravação audiovisual e fls. 25) e pela confissão do réu José Pedro Henrique Dornel (gravação audiovisual e 26), foi comprovado que no dia 13 de novembro de 2022, o réu José Pedro, juntamente com dois indivíduos não identificados, abordaram a vítima, que estava com a sua moto HONDA/PCX 150, parada fazendo uma entrega, subtraíram sua motocicleta, quatro aparelhos celulares e fugiram. Entretanto, no dia 15 de novembro de 2022, as testemunhas, que são guardas municipais, realizavam patrulhamento pela Avenida João Ramalho, nº 446, Vila Noêmia, nesta comarca, quando viram os réus com a moto HONDA/PCX 150, placa GCZ0F20, roubada em um posto de gasolina, em atitude suspeita e procederam à abordagem. O réu Elias saiu correndo, mas foi detido. O outro foi abordado ao lado da moto e identificado como o réu José. As testemunhas constataram que a moto foi roubada no dia 13 de novembro de 2022, o réu José confessou informalmente que praticou o roubo na companhia do réu Elias e o levou até a sua casa, permitiu que eles entrassem e localizaram o aparelho de celular roubado da vítima. Inicialmente, afasto a tese da defesa técnica de que não houve consentimento, porque as imagens são de pessoas permitindo o ingresso deles na casa (fls. 109), desta maneira, pelo fato do réu José estar com a moto roubada, com o celular roubado na casa dele e ter confessado o crime foi comprovado que ele praticou o crime de roubo. Reconheço que o crime de roubo foi praticado por três pessoas, quais sejam, os réus José, juntamente com dois indivíduos não identificados, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual e fls. 106/107 e 113). Já com o réu Elias não há provas de que ele participou do

roubo, porque o reconhecimento não observou o artigo 226 do Código de Processo Penal, já que somente foram mostradas duas pessoas para a vítima, e o réu Elias negou o roubo (gravação audiovisual). Desta maneira, caberia à defesa do réu Elias, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, por meio da aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação um prova diabólica, qual seja, a de comprovar que o réu não sabia da origem ilícita da moto. Friso que a prova quanto à origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem a moto foi adquirida, a comprovação do pagamento etc., e, neste ponto, a defesa do réu Elias não se desincumbiu, aliás, a moto havia sido roubada há dois dias, ele saiu correndo ao ver os guardas e somente não procede a acusação, quanto ao crime de roubo, porque, como já dito, o reconhecimento não se deu na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal, ou seja, também não há se falar em receptação culposa. Neste sentido a jurisprudência: "RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada à posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DOLO - demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior - elementos externos utilizados para a comprovação do animo do agente. PENA - base fixada no mínimo legal - na segunda fase a pena foi aumentada pela agravante da reincidência - na terceira fase ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena - manutenção. REGIME - regime aberto dado o quantum da pena - necessidade. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - manter o afastamento por outro fundamento - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - improvimento ao recurso, com determinação." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001003-02.2013.8.26.0368; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018). "Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001900-02.2016.8.26.0602; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018). "APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Imputação do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e de reavaliação da dosimetria penal. Irresignações acolhidas em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Tipicidade da conduta. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância". Condenação mantida.

Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Mantido o regime inicial semiaberto que melhor se ajusta ao caso. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0000645-63.2016.8.26.0099; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu José Pedro Henrique Dornel, pela prática do crime de roubo mediante concurso de pessoas, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, contra a vítima Giliard de Barros Bezerra, e do réu Elias Cação Pareja, pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Giliard de Barros Bezerra. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. a) Em relação ao réu Elias: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 anos de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 43/44 e 54). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas. O regime inicial de cumprimento da pena do réu Elias é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena inferior a quatro anos, o réu não ser reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ele (fls. 43/44 e 54). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, os réus não são reincidentes e as circunstâncias judiciais são favoráveis a eles (fls. 43/44 e 54). O réu reúne, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade. b) Em relação ao réu José: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 41/42 e 53). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Deixo de reduzir a sua pena, em decorrência do réu ter confessado o crime (gravação audiovisual) e ser menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 7 e 16), porque a pena já se encontra no mínimo legal, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de diminuição a serem apreciadas, no entanto aumento a sua pena em 1/3, totalizando 5 anos, 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, pois praticou o crime mediante concurso de pessoas (causa de aumento já reconhecida acima), que a torno definitiva para o réu Elias Cação Pareja. O regime inicial de cumprimento da pena do réu Elias é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de o réu não ser reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, a pena superior a quatro anos (fls. 43/44 e 54). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (réu Elias - fls. 17 - e réu José - fls. 18). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO os réus ELIAS CAÇÃO PAREJA (R.G. nº 50.958.186/SP - filho de Flavio Cristiano de Matos Pareja e Viviane Cação - fls. 10 e 20), pela prática do crime de receptação dolosa, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Giliard de Barros Bezerra, a 1 ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, no regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, e o réu JOSÉ PEDRO HENRIQUE DORNEL (R.G. nº 57.150.002/SP - filho de Valéria Cristina Dornel - fls. 21), pela prática do crime de roubo mediante concurso de pessoas, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, contra a vítima Giliard de Barros Bezerra, a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no regime semiaberto, sendo em ambos cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Os réus arcarão com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas os isento em virtude de estarem sendo

representados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nego ao réu José Pedro o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, eles aguardaram todo o trâmite processual presos (fls. 45/52). Oficie-se imediatamente ao estabelecimento penal, no qual o réu José Pedro está preso provisoriamente para transferi-lo ao regime adequado, nos termos do Súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Concedo ao réu Elias o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, porque não seria razoável fixar o regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena e mantê-lo preso. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu Elias. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se os nomes dos réus no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público foi dito que manifesta o desejo de recorrer da Sentença proferida somente em relação ao réu José Pedro, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público e os réus manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.